



# サイバーセキュリティとガバナンス

弁護士  
松尾剛行  
MATSUO Takayuki

## サイバー攻撃が会社の経営を揺るがす時代?

2025年に複数の大企業がサイバー攻撃の被害を受け、売上減少等、経営上大きな打撃を受けたことは記憶に新しい。2026年になってからも情報セキュリティインシデントのニュースが相次いでいる。まさにサイバーセキュリティ（情報セキュリティ）は会社やその経営者にとっての重要な経営課題である。

本稿は、いわゆるランサム攻撃（ランサムウェア攻撃）と呼ばれる、重大な被害を与えて話題となっている種類のサイバー攻撃を念頭に、まず、サイバーセキュリティについて簡単に説明していく（Ⅱ）。その上で、会社のガバナンス<sup>1)</sup>との関係を踏まえた経営者としてサイバーセキュリティリスクに対して行うべき対応について述べる（Ⅲ）。本稿を通じて、サイバー

1) 「ガバナンス」という語は様々な意味で用いられている（松井智予「会社及びガバナンスの目的」ジュリ1618号〔2026年〕23頁参照）。その中で、本稿では、Ⅲ1で後述する適法性ガバナンスと効率性ガバナンスを指して「ガバナンス」と呼んでいることに留意されたい。

2) なお、サイバーリスク×会社法というテーマを広い意味で捉えれば、情報流通の健全性や経済安全保障等も関係してくるが、本稿では触れていない。また、サイバーセキュリティの状況に関する開示を含む開示の問題等も関係するが、これらについても触れていない。

3) 松尾剛行「ランサム攻撃に関する個人情報保護法、会社法、及び民法に基づく法的検討——情報セキュリティ

セキュリティという視点から、会社法の基本的な考え方、特に経営者（取締役）に対してどのような規律づけをしているのかを具体的に理解し、会社法に入門していただきたい<sup>2)</sup>。

## ランサム攻撃を念頭に置くサイバー攻撃とサイバーセキュリティ（情報セキュリティ）

### 1. ランサム攻撃とは

ランサム攻撃は、ランサムウェアと呼ばれる不正プログラムを使用し、攻撃先の端末上のデータを暗号化する等して、その復旧と引換えに（身代金として）金銭を脅し取ろうとするサイバー攻撃のことである<sup>3)</sup>。ランサム（Ransom）とは身代金の意味で、いわば「データを戻してほしければ、身代金を払え！」と脅迫するのである。このような犯罪行為は、企業経営者が、早期にデータを復旧することができない場合に発生する損害と天秤にかけて、この身代金を支払うことを期待して行われる<sup>4)</sup>。

ランサム攻撃の被害件数は、令和5年が197件、令和6年が222件、令和7年が226件と増加傾向にある<sup>5)</sup>。ある従業員500名以上の日本国内の組織へのアンケート調査の結果によれば、40%の組織が過去3年以内にランサム攻撃を受けており、ランサム攻撃による被害を受けた組織における過去3年間のサイバー攻撃による被害額の平均は約2.2億円であったという<sup>6)</sup>。

### 2. 情報セキュリティとは

このようなランサム攻撃を含むサイバー攻撃に対し無防備なままでは、会社の財産を守ることができない。また、顧客がその会社を信じて

と法の議論枠組みを踏まえて」情報ネットワーク・ローレビュー 21巻（2022年）69頁。

4) 但し、単なる経済犯にとどまらず、政府による支援を受けたサイバー攻撃者によるランサム攻撃も存在する。

5) 警察庁サイバー警察局「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」（令和8年3月）〈[https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7/R07\\_cyber\\_jousei.pdf](https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R7/R07_cyber_jousei.pdf)〉（2026年3月12日最終閲覧、以下同じ）1頁。

6) トレンドマイクロ「セキュリティ成熟度と被害の実態調査 2024」（2024年12月）。

預けた個人情報等が漏洩することで信頼を裏切ることになる。そこで会社としては、被害等を回避するための措置を講じ、適切に管理して、安全な状態を維持しなければならない。それが情報セキュリティである<sup>7)</sup>。

情報セキュリティの具体的な内容としては、CIAと呼ばれる、情報の①機密性 (Confidentiality)、②完全性 (Integrity) 及び③可用性 (Availability) の3要素を維持すること<sup>8)</sup>が重視されている。①機密性は、情報へのアクセスが認められた者だけが、その情報にアクセスできる状態を確保すること、②完全性は、情報の破壊、改ざん、消去がされないこと、③可用性は、情報へのアクセスを認められた者が、必要なときに、中断することなく、情報及び関連資産にアクセスできる状態を確保することである。サイバー攻撃によって、第三者が情報にアクセスできてしまえば機密性が害され、情報の破壊、改ざん、消去等がされれば完全性が害され、また、データに対して正常にアクセスできなくなれば可用性が害される (なお、一つの攻撃により、これらのうちの複数の要素が侵害されることがある。例えば、ランサム攻撃によってデータが暗号化されて使えなくなることでも可用性が侵害され、同時に、当該攻撃によって情報が漏洩することにより機密性が侵害されることがある)。

3. 企業の予防措置

当然のことながら、企業としては、サイバー攻撃その他の機密性・完全性・可用性が害されるような状況を予防するための措置を講じる。この具体的内容については、様々なガイドラインや法令等が規律するところ、例えば、個人情報の安全管理のため、個人情報保護法 23 条及びガイドライン<sup>9)</sup>は、概ね以下の表のような対応を求める<sup>10)</sup>。

7) サイバーセキュリティ基本法 2 条は、情報セキュリティを「情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置……が講じられ、その状態が適切に維持管理されていることをいう」と定義している。  
8) 松尾剛行『クラウド情報管理の法律実務〔第2版〕』(弘文堂、2023 年) 20 頁。  
9) 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編)」(令和 7 年 6 月一部

|               |                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織的<br>安全管理措置 | 責任者や従業員等の役割を明確化する等の体制整備を行い、ルールを定めてそれに従って個人情報を取り扱い、どの情報を誰が取り扱うことができるかを明確化する等して取扱状況の確認を可能とし、漏洩等が発生した場合の体制を整備し、定期的に取扱状況を確認して体制を見直す                 |
| 人的<br>安全管理措置  | 役職員等の個人情報を取り扱う者に適正な取扱いを周知徹底し、教育・研修を実施する                                                                                                         |
| 物理的<br>安全管理措置 | 個人情報を取り扱う区域を定め、入退室管理等を行う、個人情報を取り扱う機器や個人情報が保存・記載された電子媒体や書類の盗難を防止し、電子媒体や書類持ち運びの際にパスワード等で保護をし、電子媒体や書類を廃棄する際は安全な方法で廃棄する                             |
| 技術的<br>安全管理措置 | アクセス権限の設定及び当該権限者のみがアクセスできるようなアクセス制御を行う、ID・パスワード等でアクセス権限者を認証する、ファイアウォール、ウイルス対策ソフトウェアの導入、ソフトウェアの最新化等により外部からの不正アクセスを防止する、暗号化等により情報システムの利用に伴う漏洩等を防ぐ |

ガイドラインに基づき筆者作成

これはあくまでも個人情報保護の観点から求められる措置の例示に過ぎないものの、企業として講じるべき予防措置の概要を大掴みで理解するという意味では有用と思われる。

4. 企業の事後対応

このように一定の予防措置を講じていても、様々な理由で情報セキュリティ (機密性・完全性・可用性) が害されるような状況 (セキュリティインシデント) が生じてしまうことがある。IPA (独立行政法人情報処理推進機構) が公表する「情報セキュリティ 10 大脅威 2026」<sup>11)</sup> の組織向け脅威を上位 5 位まで紹介すると、ランサム攻撃による被害、サプライチェーンや委託先を狙った攻撃、AI の利用をめぐるサイバーリスク、システムの脆弱性を悪用した攻撃、及び、機密情報を狙った標的型攻撃であった。例えば、自社がいくら気をつけていても、自社の取引先や、その更なる取引先が被害に遭えば、結果として自社の生産が止まるといった被害が

改正) <[https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines\\_tsusoku/](https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/)> 10。  
10) 正確には個人情報保護法上の個人データ (同法 16 条 3 項) 及び一部の個人情報 (同法 2 条 2 項) の保護のための対応であるが、ここでは便宜的に「個人情報」という語を用いる。また、前注のガイドラインの求める外的環境の把握についても触れない。  
11) 独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ 10 大脅威 2026」(2026 年 3 月 12 日最終更新) <<https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2026.html>>。

発生してしまう。ランサム攻撃、AI、脆弱性の悪用、標的型攻撃等の巧妙な攻撃が、自社や関係企業における一番弱いところを突いて行われる結果、各社の予防措置にもかかわらず、被害は後をたたない。

不幸にして攻撃を受けた場合には、①初期対応→②調査→③再発防止という手順を踏みながら、同時に④対外対応をするべきとされる<sup>12)</sup>。つまり、被害の兆候をつかんだ場合に、まずはそれ以上被害を拡大させないための応急措置および、初歩的な調査を含む本格対応の要否を判断するための①初期対応を行う。その結果として本格的なセキュリティインシデントとして対応が必要だとなれば、IT、広報、そして法務等を入れた調査チームを組成し、②（本格）調査を実施する。その調査の結果を踏まえ、③再発防止策を講ずるところ、この一連の過程において、例えば個人情報漏洩であれば被害者への通知や公表、政府機関（個人情報保護委員会）とのコミュニケーション等の④対外対応を実施する。

## ランサム攻撃を念頭に置く サイバーセキュリティと会社法

### 1. サイバーセキュリティとガバナンス

経営者は、このように重要なサイバーセキュリティにどのように向き合っていくべきだろうか。ここで、企業の経営者にとって、ガバナンスが重要とされていることを指摘しておきたい。つまり、企業には株主、労働者、取引先（銀行等を含む）、消費者、近隣住民、行政等の様々な利害関係者（ステークホルダー）が存在する。経営者が、これらの利害関係者に対して長期的に利益を還元し続ける形で経営を行ってこそ、企業が持続的に成長し、繁栄する。そこで、ガバナンス、即ち、企業が法令を遵守して

経営を行うこと（適法性ガバナンスと呼ばれる）と、企業が生産性・収益性を維持・向上させて持続的に成長できるようにすること（効率性ガバナンスと呼ばれる）が重要とされる<sup>13)</sup>。コーポレートガバナンス・コード<sup>14)</sup>は、コーポレートガバナンスを「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うための仕組みを意味する」（同1頁）とするところ、ここでいう透明・公正（守りのガバナンス）は適法性ガバナンスと、迅速・果敢（攻めのガバナンス）は効率性ガバナンスと、それぞれ関係が深い。

そして、情報セキュリティリスクを含むリスクを放置していれば、いつかそのリスクが現実化して、企業の存続すらも揺るがしかねない。同コードは「内部統制や先を見越した全社的なリスク管理体制の整備は、適切なコンプライアンスの確保とリスクテイクの裏付けとなり得る」としている（同補充原則4-3④）。つまり、リスクの管理体制を整備することは、経営者によるリスクテイクを支える、会社のガバナンス上も重要なものである<sup>15)</sup>。

そして、サイバーセキュリティリスクは、企業として管理すべき重要なリスクの1つである。このような文脈で頻りに引用される「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」<sup>16)</sup>は、セキュリティ対策を将来の事業活動・成長に必要な費用の「投資」と捉え、サイバーセキュリティリスクを組織の経営リスクの一環として織り込み、その観点からサイバーセキュリティリスクを把握・評価した上で、対策の実施を通じてサイバーセキュリティに関する自社が許容可能とする水準まで低減することが経営者としての責務だとする<sup>17)</sup>。つまり、サイバーセキュリティは重要な経営課題であり、ガバナンスの一環として行われるリスク管理において、対処されるべき重要なリスクなのである<sup>18)</sup>。

12) 松尾・前掲注8)244頁。

13) 田中亘『会社法〔第5版〕』（東京大学出版会、2025年）157-158頁。

14) 株式会社東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」（2021年6月1日）〈<https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq000008jdy-att/nlsgeu000005lnul.pdf>〉。

15) 但し、企業経営における内部統制の意義を、コンプライアンスや不正防止としての「守りのガバナンス」ととどまらず、経営陣が各担当者に業務執行を安心して任せ、「攻め」の経営戦略の策定に集中するための基盤とし

て捉え直すという視点を提示する経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針（グループガイドライン）」（2019年6月28日）〈[https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei\\_innovation/keizaihousei/pdf/groupguideline.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/groupguideline.pdf)〉4.1も参照のこと。

16) 経済産業省＝独立行政法人情報処理推進機構「サイバーセキュリティ経営ガイドラインVer3.0」（2023年）〈[https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/guide\\_v3.0.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/guide_v3.0.pdf)〉。

## 2. 経営者の義務と内部統制システムとしてのセキュリティ対策

そして、このように情報セキュリティ対策はガバナンスとの関係でも重要であるところ、以下に述べるとおり、会社法は、経営者に対し、情報セキュリティ対策を講じることを義務づけている。

### (1) 経営者の負う忠実義務と善管注意義務

ここで、会社法の建前としては、少なくとも上場大企業といわれる、読者の皆様を含む学生、会社員等の一般人がNISA等の形で株を購入するような企業を前提とすると、所有者と経営者が分離していることを指摘したい<sup>19)</sup>。つまり、皆様が証券会社で株を購入すると、その会社の何万分の一かの「オーナー」になることができる。しかし、株主が会社を経営するのではなく、経営者（取締役）に対して投資した資金の管理を委ねることになる。このような資金管理を委ねられた経営者に対し、会社法は、会社に対して忠実に職務を行い（忠実義務、会社355条）、株主の利益のために十分に注意を尽くして企業を営む義務を負わせている（善管注意義務。会社330条、民644条）。

### (2) 経営者の負う内部統制システム構築義務

このような忠実義務及び善管注意義務から、取締役は、忠実義務・善管注意義務の一内容として、会社の業務の適正を確保するために必要な体制である、内部統制システムを構築する義務を負うとされている<sup>20)</sup>。組織の規模が小さく、いわば経営者が自分で業務が適正に行われてい

るのかどうかを確認できる場合はともかく、大企業においては、経営者が自分自身で会社の業務全部を監視するということは非現実的である。そこで、社内で体制を作って、業務の適正を確保する。例えば、企業には法務部門が置かれ、法令等を遵守できるように支援しているが、これはこのような内部統制システムの一環である。

### (3) 内部統制システムとサイバーセキュリティ

そして、このような取締役の内部統制システム構築義務には、適切なサイバーセキュリティ対策を講じる義務が含まれ得る<sup>21)</sup>。具体的には、その業種や規模、業務の実態、抱えるリスクの内容に応じて適切なシステム設計を行い、脆弱性の管理など、情報漏洩を引き起こす危険性を極小化すべくシステムの運用管理の徹底を図り、有事の際を想定した緊急対応体制を策定するなどの諸施策を講じるべきとされる<sup>22)</sup>。その際は、（3で後述する経営判断の原則から、）各会社が営む事業内容や規模、経営状態等に応じて、取締役がその裁量に基づいて講じるべき対策を判断することが可能である<sup>23)</sup>。

### (4) 「被害者」が「加害者」に？

このように経営者がサイバーセキュリティ対策を義務づけられていることの意味は、経営者が適切なサイバーセキュリティ対策を講じないと、被害に遭ったはずの会社やその経営者が、むしろ加害者になるということである。

通信教育企業における大量の個人情報漏洩事件<sup>24)</sup>に関するある判決においては、経営者（取締役）の責任が問題となった<sup>25)</sup>。裁判所は、

17) 小塚莊一郎「AI原則の事業者による実施とコーポレートガバナンス」情報通信政策研究4巻2号（2021年）I-29頁は、前注のガイドラインのVer2.0の同箇所を引き、「経営者の責務であるとすれば、それは、コーポレートガバナンスの課題として位置づけられる」とする。

18) なお、金融庁「投資家と企業の対話ガイドライン」（2021年6月11日改訂）〈<https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210611-1/01.pdf>〉1-3が、「サイバーセキュリティ対応の必要性、サプライチェーン全体での公正・適正な取引や国際的な経済安全保障を巡る環境変化への対応の必要性等の事業を取り巻く環境の変化が、経営戦略・経営計画等において適切に反映されているか」を、投資家と企業の対話において、重点的に議論することが期待される事項とすることも参照。

19) なお、実際には所有と経営の分離が不十分なオーナー企業等も存在するものの、本稿では詳述しない。

20) 田中・前掲注13)292頁。なお、会社法においては、一定の会社の取締役会に「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関する決定を義務づけるようになった（会社362条4項6号・5項等）ものの、会社法制定以前から、取締役には内部統制システムを構築する義務があると解されてきていた。

21) 山岡裕明「サイバーリスクと商事法務〔II〕」商事法務2318号（2023年）46頁。

22) 田路至弘＝松原崇弘「情報漏えいと取締役の内部統制システム構築義務」商事法務2117号（2016年）16頁。

23) 葛大輔「経営問題としてのサイバーセキュリティと体制整備」有斐閣Onlineロージャーナル（2025年）（YOLJ-L2508001）。

「会社法は内部統制システムの在り方に関して一義的な内容を定めているものではなく、あるべき内部統制の水準は実務慣行により定まると解され、その具体的内容については当該会社ないし企業グループの事業内容や規模、経営状態等を踏まえつつ取締役がその裁量に基づいて判断すべき」として、結論において、具体的な状況下における経営者の義務違反を否定した<sup>26)</sup>。しかし、具体的な状況次第では、この事案と異なり、経営者の個人責任が認められてしまう可能性もある。また、仮に個人責任が認められないとしても、セキュリティインシデントが発生すると、その会社を信じて個人情報等を託した顧客等の利害関係者の信頼を損ね、会社の価値を毀損してしまう。

とりわけ、日々新たな脅威が登場している以上、ある時点で合理的なセキュリティ対応を実施すれば終わりではなく、常にアップデートの要否を検討し、それを踏まえた対応を行う必要がある<sup>27)</sup>。例えば、最近のランサム攻撃多発の状況を踏まえ、更にセキュリティ対策を強化することが求められるかもしれない。

### 3. ランサム攻撃の被害を受けた場合、経営者はどう対応すべきか？

それでは、企業として一定程度のセキュリティ対策を講じていたのにもかかわらず、何らかの方法で攻撃者がその会社のシステムへの侵入に成功し、ランサム攻撃を仕掛けることに成功した場合、経営者はどのように対応すべきだろうか。身代金を支払わないと長期にわたり会社業務が停滞する可能性がある。だからといって身代金支払は犯罪者に対する資金提供であり、また、支払ったところで、更に「追い銭」

を求められるかもしれない。その意味で、支払う／支払わないのいずれも悩ましい<sup>28)</sup>。

ここで、脅迫を受けたのだから、その脅迫に応じて身代金を支払うのはしょうがないのではないか、と思われる読者もいらっしゃるかもしれない。しかし、最高裁は、(サイバー攻撃ではなく「乗っ取り屋」による)脅迫に応じた取締役について、過失を肯定した<sup>29)</sup>。取締役は、理不尽な要求に応ずるべきではなく、要求を退けるために喝取の件等を警察に届け出るなどの適切な対応をすることが期待できない状況にあったということもできないから、会社財産から利益提供を行った取締役らの行為について、無理からぬところがあったとして過失を否定することはできないとしたのである。

では結局のところ、身代金を支払うべきなのだろうか。ここで、最高裁は、経営者(取締役)の経営判断について「決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではない」ととする<sup>30)</sup>。これは経営判断原則と呼ばれており、経営者は結果責任を負うのではなく、過程及び内容につき著しく不合理な点がない意思決定を行うことで、責任を免れることができる。そこで、経営者としては、法務担当者・IT担当者、そして必要に応じて弁護士等の専門家の意見も聞き、取締役会で相談する等の合理的な手続を踏みながら、内容が経営判断原則によって保護される範囲にとどまるような意思決定を行っていくしかない。

実務上は、支払わないという判断がされることが多いと思われ、この判断の内容に著しく不合理な点がないと判断される可能性は高い<sup>31)</sup>。犯罪組織の資金源となり、支払いを行ったからといってデータが戻るとは限らない等という理

門家の助言を踏まえた意思決定が必須である。

29) ジャノメマシン事件。最判平成18・4・10民集60巻4号1273頁。

30) アバマンショップ事件。最判平成22・7・15判時2091号90頁。

31) 例えば、国際的なランサム攻撃対策組織である、カウンターランサムウェア・イニシアティブ会合による「ランサムウェア・インシデント発生時の組織向けガイダンス」(https://www.cyber.go.jp/pdf/press/CRI\_Insurance\_Guidance\_kariyaku.pdf)は、金銭支払を避けることを強く勧める(8項)。なお、基本的には同旨とする西尾太一「ランサムウェアに関する法的論点の整理」ジュリ1599号(2024年)46頁も参照。

24) 松尾剛行「日本における民事サイバーセキュリティに関する判例法を探る」Law&Practice 15号(2021年)103頁。

25) 広島高岡山支判令和元・10・18LEX/DB25564819。

26) とはいえ、この事案では上場していた持株会社の取締役の責任が問われており、自社における内部統制システムではなく、子会社の内部統制システムが問題となっている等の特殊性があることには十分留意すべきである。

27) 奥山健志＝篤大輔「サイバーセキュリティ×会社法」NBL1258号(2024年)68頁。

28) なお、実務上は、交渉のテーブルについて攻撃者から情報を引き出した上で、別途支払う／支払わないの最終判断をする等の「中間案」も全くない訳ではないものの、そのような高等テクニックを採用するに際しては、専

由で支払いを拒むというのは、少なくとも一般的な事情の下において、著しく不合理とまではいえない判断である<sup>32)</sup>。

但し、例えば病院のシステムがロックされ、人命が懸かっている等、例外的な場合には支払う方向で検討をせざるを得ない場合もあり得る。もっとも、身代金は支払ったもののデータは戻らなかった等といった場合、不合理な意思決定を行い、貴重な会社の資金を攻撃者に提供したとして、取締役の善管注意義務が問われる可能性は十分にある。加えて、攻撃者グループに対する送金が違法となることもある<sup>33)</sup>。少なくとも送金の適法性や他の復旧手段等の代替手段を十分に検討し<sup>34)</sup>、専門家の意見を聞いた上で判断すべきであるが、具体的状況によっては、支払いが著しく不合理な意思決定とされる可能性もあることには十分に留意すべきである<sup>35)</sup>。

## 小括

本稿を読んで、経営者はなかなか大変だな、と思われたかもしれない。確かに、日々、サイバーセキュリティを含むがこれに限らない新しい脅威が登場し、会社を襲ってくる。その中で、企業経営者は、必要なリスク管理策を講じ、新たな脅威に対応してアップデートを継続

しなければならない。このような対応が大変であることは間違いないだろう。しかし、その努力を怠れば、大規模な攻撃を受けて事業が立ち行かなくなり、場合によっては会社が倒産するような事態が生じてもおかしくない。もちろん、被害に遭った場合でも、会社法は、経営者に対して結果責任を求めるものではなく、一定の裁量を経営者に認める前提の下で、その範囲における対応がなされなかった場合にのみ責任が発生する。また、経営者も自分（達）だけで判断するのではなく、法務部門や弁護士等の助力を受けながら判断していく。会社法はそのような規律づけを通じて、株主、労働者、取引先等の利害関係者の利益を守ろうとしている。このような多数の利害関係者の利害調整のダイナミズムとしての会社のガバナンスを規律する会社法の面白さを本稿によって少しでも感じていただければ幸いである。

現在、コーポレートガバナンス・コードの改訂が検討されており、会社法改正に向けた検討も進んでいる。また、AI等の最新技術によるガバナンス高度化も期待される反面、AIによるセキュリティリスクその他のガバナンスに関する新たなリスクももたらされている。会社法を学ぶ上では、このような最新の状況にも注視すべきである。

(まつお・たかゆき) 

32) 松尾・前掲注3)83-84頁も参照。

33) 例えば、北朝鮮の傘下にあるといわれているサイバー攻撃集団「ラザルス・グループ」は、名指しで経済制裁の対象になっていることにつき、蔦大輔「ランサムウェア対応に関する法的論点」有斐閣 Online ロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2511005)参照。

34) 山岡・前掲注21)47頁。

35) なお、蔦・前掲注33)が、①身代金の支払いの適法性、②復旧可能性、③復旧コスト、④身代金の金額と期

待される支払いの効果の均衡、⑤身代金を支払わなかった結果起こる損害、⑥保険等による復旧や賠償等のコスト転嫁の可否、⑦身代金を支払ったとしても、データが復旧する保証はないこと、⑧身代金を支払ったとしても、根本的な原因は解決しないこと、⑨身代金を支払ったことに対するレピュテーションリスク、⑩身代金支払により「カモリスト」入りし、更なる攻撃を受ける可能性があることという10項目の考慮要素を挙げていることは参考になる。